PROYECTO DE LEY

Ley de senda de la alícuota del impuesto al valor agregado hacia el 10,5 %

Incorpora a la Ley de IVA la senda hacia una alícuota única del 10,5 %, con escalones de uno o más puntos que se aplican de pleno derecho cuando la Oficina de Presupuesto del Congreso certifica que la recaudación de reemplazo los cubre sin abrir déficit; desacopla la alícuota reducida, hace converger desde arriba la del 27 %, no toca las exenciones del artículo 7° y remite la coparticipación íntegra a la ley convenio.

Propuesta 12: IVA más bajo, por etapas fijadas por ley, hacia el 10,5 %
Cuándo: Fase II (años 2–3): se envía en la Fase II; los escalones se aplican cuando se cumple su condición, sin fechas comprometidas.
Trámite: Cámara de Diputados como cámara de origen (tributos, art. 52 CN). Mayoría simple.

FUNDAMENTOS

El impuesto al valor agregado pesa proporcionalmente más sobre quienes destinan al consumo la mayor parte de su ingreso. Bajarlo sin una fuente de reemplazo, sin embargo, abriría un déficit que la regla fiscal no admite. El proyecto resuelve esa tensión con una senda fijada por ley y condiciones verificables. La alícuota general baja por escalones de uno o más puntos hasta una tasa única del 10,5 %. Cada escalón se aplica solo cuando la recaudación efectiva de la nueva base patrimonial, la mejora del cumplimiento y lo recuperado por la eliminación de beneficios sectoriales superan lo ya comprometido en la cuenta fiscal y cubren su costo, y siempre que el presupuesto conserve un resultado primario no negativo. Lo certifica la Oficina de Presupuesto del Congreso, organismo técnico del Poder Legislativo, y la baja rige de pleno derecho: no requiere una nueva ley y no puede revertirse por decreto. La alícuota reducida queda fijada en el 10,5 % y la del 27 % converge desde arriba, de modo que ningún bien o servicio paga más. Las exenciones del artículo 7° no se modifican. La distribución del impuesto con las provincias, incluida su coparticipación íntegra, corresponde a la ley convenio del artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Senda de la alícuota

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley fija la senda de reducción de las alícuotas del impuesto al valor agregado hacia una alícuota única del diez coma cinco por ciento (10,5 %) y las condiciones de cada escalón, sin modificar las exenciones del impuesto.

ARTÍCULO 2°.- Senda y escalones. Incorpórase como artículo 28 bis de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:

«Artículo 28 bis.- Senda de las alícuotas. La alícuota general establecida en el artículo 28 se reducirá por escalones hasta alcanzar el diez coma cinco por ciento (10,5 %). Cada escalón reducirá la alícuota general en uno o más puntos porcentuales enteros, o en la fracción que reste para alcanzar ese valor, y se aplicará conforme al artículo 28 ter. No podrá aplicarse más de un escalón por año calendario.

La alícuota reducida establecida en el artículo 28 queda fijada en el diez coma cinco por ciento (10,5 %) y no variará con las reducciones de la alícuota general.

La alícuota incrementada establecida en el artículo 28 se reducirá en cada escalón de modo que su diferencia con el diez coma cinco por ciento (10,5 %) disminuya en la misma proporción en que disminuya la diferencia entre la alícuota general y ese valor. Se redondeará al décimo de punto más próximo.

Cuando la alícuota general alcance el diez coma cinco por ciento (10,5 %), esa será la alícuota única del impuesto para todos los bienes, obras, locaciones y prestaciones gravados.»

ARTÍCULO 3°.- Activación de cada escalón. Incorpórase como artículo 28 ter de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:

«Artículo 28 ter.- Activación de los escalones. Antes del 30 de septiembre de cada año, la Oficina de Presupuesto del Congreso certificará, con los datos del año anterior:

a) la recaudación de reemplazo, integrada por la recaudación efectiva de los impuestos provinciales y municipales sobre el valor del suelo y sobre la transmisión gratuita de bienes y por el aumento de la recaudación nacional atribuible a la reducción del incumplimiento tributario, medida con la metodología que la Oficina apruebe y publique;

b) la parte de esa recaudación comprometida en la cuenta fiscal del presupuesto para compensar la reducción de otros tributos y los escalones ya aplicados;

c) la recaudación recuperada por la eliminación, dispuesta por ley, de beneficios sectoriales del impuesto;

d) el excedente de reemplazo, que resulta de sumar al monto del inciso a) el del inciso c) y restar el del inciso b), y el costo fiscal anual estimado de cada punto de la alícuota general.

Si el excedente de reemplazo cubre el costo fiscal de uno o más puntos enteros, y la proyección del proyecto de presupuesto del año siguiente, incluido ese costo, conserva un resultado primario no negativo, la Oficina certificará el escalón correspondiente. La reducción regirá de pleno derecho desde el 1° de enero del año siguiente, sin necesidad de otro acto. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero publicará las alícuotas resultantes dentro de los treinta (30) días de la certificación.

Junto con cada certificación, la Oficina publicará la evaluación del último escalón aplicado, con su efecto sobre la recaudación y sobre los precios.»

ARTÍCULO 4°.- Garantías. Incorpórase como artículo 28 quáter de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:

«Artículo 28 quáter.- Garantías. Las alícuotas reducidas por aplicación de los artículos 28 bis y 28 ter solo podrán incrementarse por ley. La aplicación de esos artículos no podrá aumentar la alícuota que corresponda a ningún bien, obra, locación o prestación, ni modifica las exenciones del artículo 7° ni el alcance del objeto del impuesto.»

ARTÍCULO 5°.- Beneficios sectoriales. Dentro de los ciento ochenta (180) días de la entrada en vigencia de la presente ley, la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), publicará el inventario de los beneficios del impuesto al valor agregado —exenciones, alícuotas diferenciales, reintegros y regímenes de promoción— establecidos en leyes especiales o en la ley del impuesto que no recaen sobre el consumo de las familias, con su costo fiscal anual, y lo actualizará cada año con el proyecto de presupuesto. La recaudación que se recupere por la eliminación de esos beneficios se computará en el inciso c) del artículo 28 ter de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. Ningún bien o servicio de consumo de las familias que hoy esté exento o no alcanzado pasará a estar gravado.

Capítulo II – Oficina de Presupuesto del Congreso

ARTÍCULO 6°.- Nueva función de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Incorpórase como inciso 12 del artículo 2° de la Ley N° 27.343, a continuación de los incisos 10 y 11 incorporados por las Leyes N° [—] y N° [—], el siguiente:

«12. Certificar cada año el excedente de reemplazo y los escalones de reducción de las alícuotas del impuesto al valor agregado conforme al artículo 28 ter de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y publicar la evaluación de cada escalón aplicado.»

ARTÍCULO 7°.- Información. A los fines del artículo 28 ter de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, la Secretaría de Hacienda y la ARCA suministrarán a la Oficina de Presupuesto del Congreso, antes del 31 de mayo de cada año, la información de recaudación, de incumplimiento y de la cuenta fiscal que esta requiera, en los términos del artículo 3° de la Ley N° 27.343. La recaudación provincial y municipal se tomará de la que publiquen las jurisdicciones en cumplimiento de los acuerdos federales de sustitución tributaria o, en su defecto, de la que informe la Secretaría de Hacienda.

Capítulo III – Disposiciones finales

ARTÍCULO 8°.- Coparticipación. La presente ley no modifica la distribución del producido del impuesto entre la Nación y las provincias ni las asignaciones específicas vigentes. La incorporación íntegra del impuesto a la masa coparticipable y la fuente de reemplazo para la previsión social se rigen por la ley convenio prevista en el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional.

ARTÍCULO 9°.- Financiamiento. La presente ley no autoriza gasto. La Oficina de Presupuesto del Congreso y los organismos del Poder Ejecutivo nacional cumplirán las funciones que les asigna con los créditos que les fije la ley de presupuesto.

ARTÍCULO 10°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación. La reglamentación no podrá demorar ni condicionar la aplicación de un escalón certificado.

ARTÍCULO 11°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. La primera certificación corresponderá al año siguiente al de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 12°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.